

# Як Німеччина застосовує санкції

Простий огляд

AUTHOR

Інститут законодавчих ідей

PUBLISHED

1 січня 2026 р.

## 1 Про що йдеться?

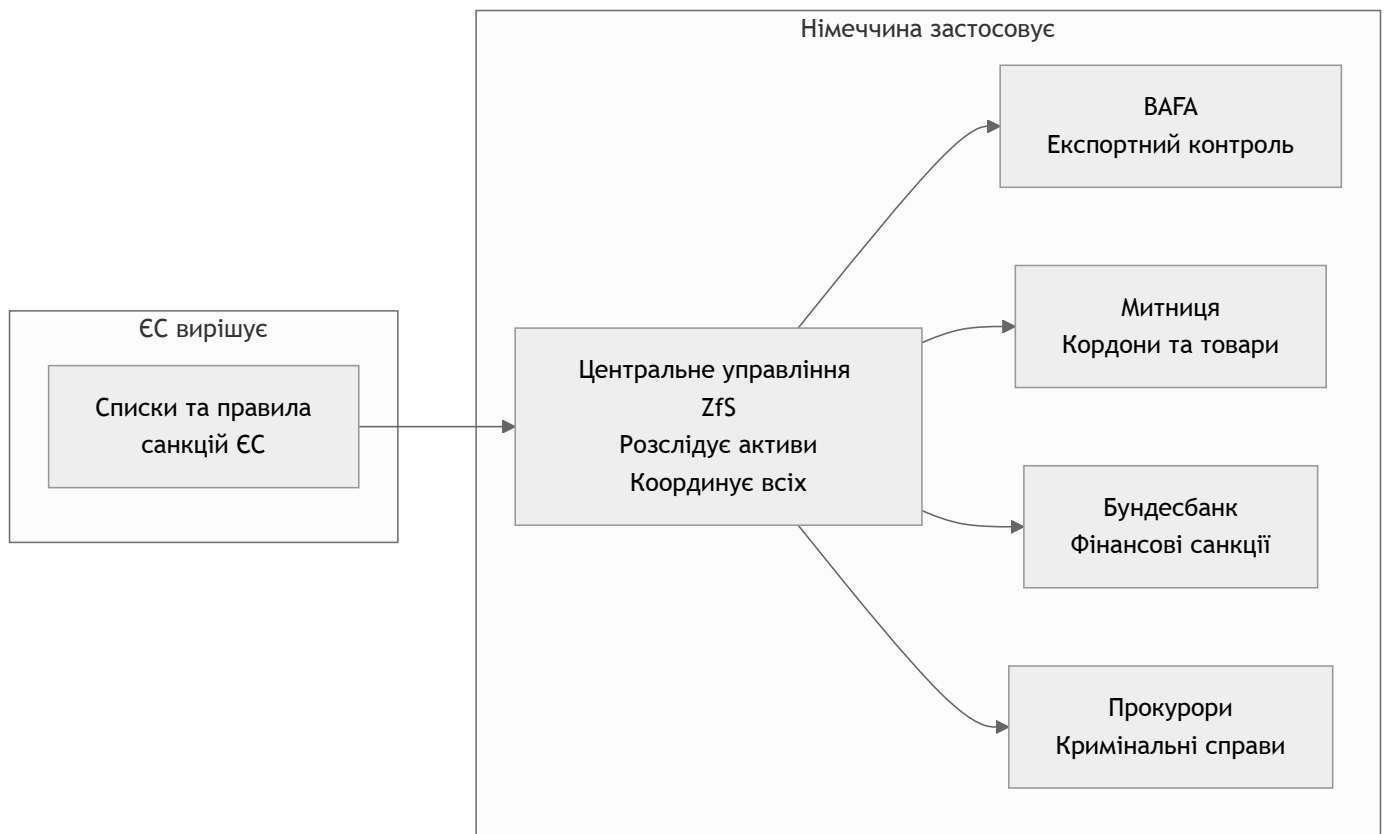
Коли ЄС вирішує запровадити санкції щодо людей або країн (наприклад, Росії), хтось має переконатися, що ці санкції реально застосовуються. У Німеччині це відбувається через чітку систему законів та центральне управління, яке координує роботу.

### Коротко

ЄС встановлює правила → Німеччина застосовує їх через кілька органів → одне управління (ZfS) координує та розслідує.

## 2 Хто що робить?

Наведена нижче схема показує основних учасників та їх взаємодію.

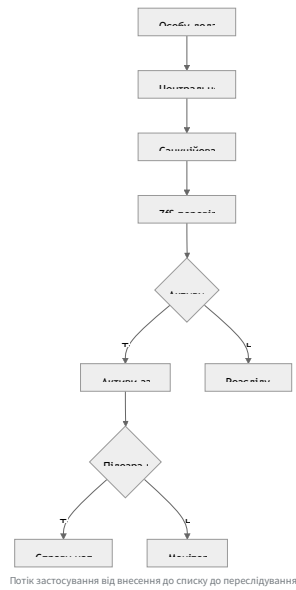


Основні учасники застосування санкцій у Німеччині

| Орган                              | Роль простими словами                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZfS (Центральне управління)</b> | Знаходить та заморожує активи санкційованих осіб; координує всі інші органи |
| <b>BAFA</b>                        | Контролює експорт (напр. товари, які не повинні йти до Росії)               |
| <b>Митниця</b>                     | Перевіряє товари на кордонах                                                |
| <b>Бундесбанк</b>                  | Моніторить банки та заморожені кошти                                        |
| <b>Прокурори</b>                   | Порушують кримінальні справи, коли хтось порушує правила                    |

### 3 Як це працює? (Крок за кроком)

Коли особу або компанію додають до списку санкцій ЄС, відбувається таке:



**Ключові кроки:** 1. **ЄС вносить** особу або компанію до списку. 2. **ZfS** вимагає від них звітувати про всі активи (під загрозою покарання за невиконання). 3. **ZfS** перевіряє банки, реєстр землі та інші джерела. 4. **Активи заморожуються** — особа не може їх продати або використовувати для прибутку. 5. Якщо хтось **порушує правила**, справа йде до **прокурорів** для кримінального переслідування.

## 4 Що відбувається, якщо хтось порушує правила?

| Хто           | Наслідок                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Фізичні особи | Тюремний термін (1–5 років або більше за тяжкі випадки)        |
| Компанії      | Великі штрафи (до 40 млн євро за найсерйозніші правопорушення) |

| Хто                   | Наслідок                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Типові правопорушення | Надання грошей санкційованим особам, приховування заморожених активів, експорт заборонених товарів |

## 5 Чому німецька модель цікава для України?

| Елемент                                       | Чому це важливо                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Одне центральне управління (ZfS)              | Уникає плутанини; одне місце координує все         |
| Санкційовані особи мають звітувати про активи | Ускладнює приховування грошей                      |
| Центр повідомлень                             | Будь-хто може повідомити про підозрювані порушення |
| Зв'язки з протидією відмиванню грошей         | Допомагає відстежити, хто справді володіє активами |
| Суворі кримінальні покарання                  | Стимує людей від порушення правил                  |

## 6 Куди йдуть гроші?

❗ Заморожування не дорівнює конфіскації

| Що відбувається                | Куди йдуть гроші                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Активи заморожуються           | Особа не може їх продати або використовувати. Вони залишаються на місці. Немає автоматичного переведення до держави або України.             |
| Після кримінальної конфіскації | Право власності переходить до німецької держави (StGB §75).                                                                                  |
| Компенсація жертвам            | Німецьке право дозволяє потерпілим сторонам вимагати компенсацію або повернення активів (StPO §§459h–459m), якщо вони доведуть право вчасно. |

Немає німецького «українського фонду», який автоматично надсилає всі конфісковані активи, пов'язані з Росією, до України.

**Окремий канал ЄС:** Доходи від іммобілізованих активів ЦБ Росії йдуть через ЄС (напр. Механізм кредитної співпраці з Україною), а не через німецький внутрішній фонд.

## 7 Чи може Україна отримати ці активи?

💡 Так, але лише в окремих випадках

- **У кожному окремому випадку:** Україна (або українські суб'єкти) може добиватися компенсації або виплат у справах кримінальної конфіскації, якщо доведе правове право за німецькою процедурою (StPO §§459h–459m).
- **Основне обмеження:** Саме заморожування не створює коштів для жертв. Потрібна кримінальна конфіскація або спеціальний механізм розподілу.
- **Нова опція ЄС:** Директива (ЄС) 2024/1260 дозволяє державам-членам використовувати конфісковані активи зі злочинів, пов'язаних із санкціями, для підтримки постраждалих третіх країн (напр. України). Це факультативно, а не автоматично.

**Практичні кроки для України:** 1. Зосередитися на **каналах надзвичайних доходів ЄС** (напр. ULCM) як найбільш оперативному маршруті. 2. Домагатися використання Німеччиною **Директиви 2024/1260, ст. 19(2)** для направлення відповідних конфіскованих активів до України. 3. Підготувати **позовні справи** в німецьких судах: докази збитків, статус позивача та відповідність процедурам StPO. 4. У меседжингу чітко розділяти: (а) заморожені активи, (б) доходи від кримінальної конфіскації, (в) доходи рівня ЄС від імобілізації суверенних активів.

## 8 Основні висновки

### Note

1. **Правила ЄС застосовуються безпосередньо** в Німеччині — не потрібен додатковий національний закон для базових заборон.
2. **ZfS** — це центр: воно розслідує, заморожує активи та координує інші органи.
3. **Заморожування ≠ конфіскація** — заморожені активи не йдуть автоматично до держави або України.
4. **Україна може отримувати активи** у справах кримінальної конфіскації, якщо право доведено; Директива ЄС 2024/1260 пропонує додатковий маршрут.
5. Систему **посилили в 2022–2026** новими законами та спеціалізованим центральним управлінням.

На основі повного аналізу: Аналіз німецького механізму санкцій (Інститут законодавчих ідей, лют. 2026).